

Estudio Legal

Requisitos Principales:

- Implementación de un sistema de gestión de calidad documentado.
- Enfoque en procesos y mejora continua.
- Compromiso de la alta dirección.
- Gestión de recursos y competencias del personal.

Costos Aproximados:

- **Implementación:** Varía según el tamaño y complejidad de la empresa; puede oscilar entre \$3,000 y \$50,000.
- **Auditoría de Certificación:** A partir de \$750.
- **Mantenimiento Anual:** Costos adicionales para auditorías de seguimiento

2. ISO/IEC 27001: Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información

Proporciona un marco para establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de seguridad de la información.

Requisitos Principales:

- Evaluación y tratamiento de riesgos de seguridad de la información.
- Implementación de controles de seguridad adecuados.
- Monitoreo y revisión del sistema de gestión.
- Compromiso de la dirección y asignación de responsabilidades.

Costos Aproximados:

- **Implementación:** Entre \$5,000 y \$40,000, dependiendo del tamaño y complejidad de la empresa.
- **Auditoría de Certificación:** Entre \$1,000 y \$2,000.
- **Mantenimiento Anual:** Incluye auditorías de seguimiento y posibles mejoras

3. ISO/IEC 12207: Ciclo de Vida del Software

Define un marco común para los procesos del ciclo de vida del software, desde la concepción hasta el retiro del sistema.

Requisitos Principales:

- Definición y gestión de procesos de desarrollo, mantenimiento y operación del software.
- Establecimiento de responsabilidades y actividades específicas en cada fase del ciclo de vida.
- Integración con otros procesos organizacionales.

Costos Aproximados:

- **Implementación:** Depende de la estructura actual de procesos; puede requerir consultoría especializada.
- **Auditoría de Certificación:** Varía según el organismo certificador y el alcance de la certificación.

4. ISO/IEC 25010: Calidad del Producto de Software

Proporciona un modelo para evaluar la calidad de los productos de software, definiendo características y subcaracterísticas de calidad.

Requisitos Principales:

- Evaluación de características como funcionalidad, confiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad.
- Establecimiento de métricas para medir la calidad del software.
- Implementación de procesos para asegurar la calidad en el desarrollo y mantenimiento del software.

Costos Aproximados:

- **Implementación:** Inversión en herramientas y formación para evaluar y mejorar la calidad del software.
- **Auditoría de Certificación:** Costos asociados a la evaluación por parte de un organismo certificador.

5. ISO/IEC 15504 (también conocida como SPICE): Evaluación de Procesos de Software

Proporciona un marco para evaluar la capacidad y madurez de los procesos de desarrollo de software.

Requisitos Principales:

- Evaluación de procesos en términos de capacidad y madurez.
- Identificación de áreas de mejora en los procesos de desarrollo.
- Implementación de acciones para alcanzar niveles superiores de madurez.

Costos Aproximados:

- **Implementación:** Puede requerir consultoría para evaluar y mejorar procesos existentes.
 - **Auditoría de Certificación:** Costos variables según el alcance y el organismo certificador.
-

3. Requisitos Ambientales

1. Determinación de la Necesidad de Licencia Ambiental

El MARN clasifica las actividades y proyectos según su potencial impacto ambiental en diferentes categorías:

- **Categoría A:** Alto impacto ambiental.
- **Categoría B1 y B2:** Impacto ambiental moderado.
- **Categoría C:** Bajo impacto ambiental.
- **Categoría CR (Categoría de Registro):** Mínimo impacto ambiental.

Las empresas de desarrollo de software, debido a la naturaleza de sus operaciones, suelen clasificarse en la **Categoría CR**, que corresponde a actividades con impacto ambiental mínimo. Sin embargo, es recomendable verificar esta clasificación en el **Listado Taxativo de Proyectos, Obras, Industrias o Actividades** del MARN para confirmar la categoría específica de su empresa.

2. Procedimiento para Obtener la Licencia Ambiental (Categoría CR)

1. Registro en el Sistema BIAWEB:

- Acceda al portal del MARN.
- Cree una cuenta proporcionando la información solicitada.

2. Llenado del Formulario Electrónico:

- Complete el formulario correspondiente a la Categoría CR en el sistema BIAWEB.

- Adjunte los documentos requeridos en formato PDF o Word, asegurándose de que cada archivo no supere los 30 MB.

3. Pago de la Tarifa Correspondiente:

- El costo de la Licencia Ambiental para la Categoría CR es de **Q50.00**.
- Este pago se realiza a través de las opciones proporcionadas en el sistema BIAWEB.

4. Evaluación por parte del MARN:

- Una vez presentada la solicitud y efectuado el pago, el MARN evaluará la documentación.
- Si la información es completa y cumple con los requisitos, se procederá a la emisión de la licencia.

5. Emisión de la Licencia Ambiental:

- La licencia se emitirá con una vigencia de **1 año**, requiriendo renovación anual.
- Puede descargar e imprimir la licencia desde el sistema BIAWEB.

3. Costos Asociados

- **Licencia Ambiental Categoría CR:** Q50.00 por año.

4. Consideraciones Adicionales

- **Renovación:** Es esencial renovar la licencia antes de su vencimiento anual para mantener la conformidad legal.
- **Actualización de Información:** Si hay cambios en las operaciones o ubicación de la empresa, debe actualizar la información en el MARN.
- **Asesoría Profesional:** Aunque el proceso es relativamente sencillo, puede considerar la asesoría de un consultor ambiental registrado para garantizar el cumplimiento adecuado de todos los requisitos.

1. Artículo 3: Definición de Trabajador y Patrono

- Define al trabajador como toda persona individual que presta a un patrono sus servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros, en virtud de un contrato o relación de trabajo. El patrono es la persona individual o jurídica que utiliza los servicios de uno o más trabajadores, en virtud de un contrato o relación de trabajo.

2. Artículo 27: Contrato Individual de Trabajo

- Establece que el contrato individual de trabajo es el vínculo económico-jurídico mediante el cual una persona se obliga a prestar a otra sus servicios personales o a ejecutar una obra personalmente, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata o delegada de esta última, a cambio de una remuneración.

3. **Artículo 49: Adaptación de Contratos a Condiciones de Trabajo**

- Indica que los contratos de trabajo, ya sean individuales o colectivos, deben adaptarse a las condiciones de trabajo establecidas en el Código de Trabajo y sus reglamentos.
-

Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos (Decreto No. 33-98)

1. **Artículo 11: Presunción de Cesión de Derechos en Programas de Ordenador**

- Establece que, en los programas de ordenador, se presume, salvo pacto en contrario, que el o los autores han cedido sus derechos patrimoniales al productor de forma ilimitada y exclusiva, lo que implica la autorización para divulgar la obra y ejercer los derechos morales y patrimoniales correspondientes.
-

Ley de Propiedad Industrial (Decreto No. 57-2000)

1. **Artículo 1: Objeto de la Ley**

- Esta ley tiene por objeto la protección, estímulo y fomento a la creatividad intelectual que tiene aplicación en el campo de la industria y el comercio, y en particular, lo relativo a la adquisición, mantenimiento y protección de los signos distintivos, de las patentes de invención y modelos de utilidad, y de los diseños industriales.
-

Ley de Acceso a la Información Pública (Decreto No. 57-2008)

1. **Artículo 30: Protección de Datos Personales Sensibles**

- Define los datos personales sensibles como aquellos que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o actividad, tales como hábitos personales, origen racial, origen étnico, ideologías y opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas, estados de salud físicos o psíquicos, preferencia o vida sexual, situación moral y familiar u otras cuestiones íntimas de similar naturaleza.
-

4. Inscripción en el IGSS (Instituto Guatemalteco de Seguridad Social)

El IGSS es la entidad encargada de brindar servicios médicos, pensiones y otros beneficios a los trabajadores. Para que una empresa pueda afiliar a sus empleados, debe seguir un proceso formal.

Requisitos:

1. Registro de la empresa ante el IGSS:

- **RUC (Registro Único de Contribuyentes):** Debes estar registrado como contribuyente ante la **Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)**.
- **CIF (Código de Identificación Fiscal):** La empresa debe contar con un CIF para identificarse formalmente como empleador ante el IGSS.
- **Formulario de inscripción:** Completar el formulario correspondiente de inscripción como empleador ante el IGSS.

2. Afiliación de los trabajadores:

- **Número de Cédula del Trabajador o DPI:** Para cada trabajador, se necesita su número de cédula de vecindad o DPI (Documento Personal de Identificación).
- **Formulario de afiliación:** Para cada trabajador, el empleador debe completar un formulario de afiliación que generalmente se solicita en las agencias del IGSS.
- **Datos personales del trabajador:** Esto incluye nombre, dirección, fecha de nacimiento, entre otros.

Porcentaje de cotización al IGSS:

- **Aporte del empleador: 12.67%** sobre el salario del trabajador.
- **Aporte del trabajador: 4.83%** sobre su salario.

Esto significa que el empleador debe aportar el 12.67% del salario del trabajador, mientras que el trabajador tendrá una deducción del 4.83% de su salario para el IGSS.

5. Inscripción en el IRTRA (Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala)

El **IRTRA** ofrece servicios de recreación y bienestar para los trabajadores del sector privado en Guatemala. Al igual que con el IGSS, las empresas deben cumplir con ciertos requisitos para afiliar a sus empleados y realizar los pagos correspondientes.

Requisitos:

1. Afiliación de los trabajadores:

- **Datos del trabajador:** Debes proporcionar los datos personales de los trabajadores, como nombre completo, número de cédula de vecindad o DPI, y otros datos generales.
- **No es necesario un registro individual** de cada trabajador como en el caso del IGSS, pero sí se requiere el pago de una cotización mensual por cada trabajador.

Porcentaje de cotización al IRTRA:

- **Aporte del empleador: 1%** sobre el salario del trabajador.

No hay aporte directo del trabajador al IRTRA. El empleador es quien cubre este costo.